



Munkaviszony létesítése

➤ Röviden

- A **munkaviszony** a munkáltató és a munkavállaló között jön létre, a **munkaszerződés** megkötésével; a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.
- **Munkáltató:** jogképes személy (ember vagy szervezet, például egy cég). **Munkavállaló:** természetes személy (ember), aki főszabály szerint betöltötte a 16. évét (iskolai szünetben a 15 éves, nappali tagozatos diák is lehet).
- A munkaszerződést **mindig írásba kell foglalni**, és egy példányát a munkáltató átadja a munkavállalónak.
- Ha az írásba foglalás elmarad, a szerződés érvénytelenségére **csak a munkavállaló** hivatkozhat, **a munkába lépéstől számított 30 napon belül**.

⚠ ☹ gépi javítás

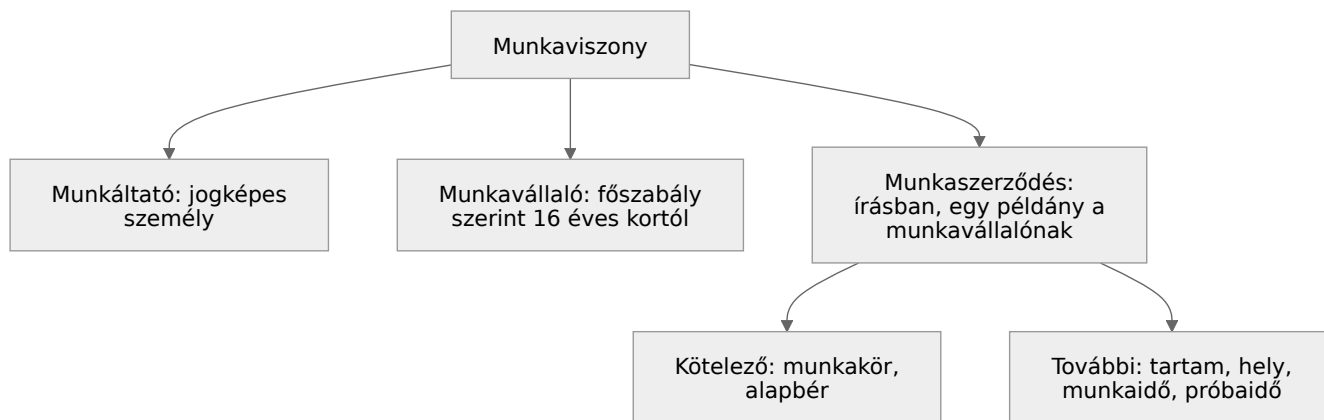
- A szerződés pontjai: munkakör, alapbér, tartam (határozott vagy határozatlan), munkavégzés helye, napi munkaidő, próbaidő. A törvény szerint ebből csak a **munkakör és az alapbér kötelező**; a többire alapszabály vonatkozik.

⚠ ☹ gépi javítás

Ha megtaláltad az állást (lásd [pályaválasztás és álláskeresés](#)), a következő lépés a munkaviszony. A munkaviszony a munkavállaló és a munkáltató között jön létre, a munkaszerződés megkötésével. Magyarországon a Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza. A fizetésről a [bruttó és nettó bér](#) oldal szól.

A **munkaviszony** az a jogi kapcsolat, amelyben az egyik fél (a munkavállaló) dolgozik, a másik (a munkáltató) pedig bért fizet érte. A **Munka Törvénykönyve** (röviden: Mt.) az a törvény, amely leírja a munkavállalók és a munkáltatók jogait és kötelességeit. A "2012. évi I. törvény" a jogszabály hivatalos azonosítója: a 2012-ben elfogadott első törvény.

💡 ☹ gépi magyarázat



A két fél: munkáltató és munkavállaló

📅 Óra: 2026-09-23

A munkaviszonyhoz két fél kell:

- **Munkáltató:** az a személy vagy cég, amely jogképes, és munkaszerződéssel munkavállalót foglalkoztathat.
⚠️ 🗨️ gépi javítás
- **Munkavállaló:** az a természetes személy (ember), aki főszabály szerint a 16. életévét betöltötte (a kivételek lent).

A **természetes személy** ember. A **jogi személy** a jog által önálló jogalanyként elismert szervezet, például egy gazdasági társaság vagy egy egyesület; nem minden szervezet cég. A **jogképesség** azt jelenti, hogy valakinek jogai és kötelezettségei lehetnek: minden ember jogképes, és a jogi személyek is azok. Munkavállaló csak ember lehet, munkáltató ember vagy jogképes szervezet is.¹

💡 🗨️ gépi magyarázat

A 16 éves korhatár alól van kivétel: iskolai szünetben (például nyári munkára) a 15. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló diák is köthet munkaszerződést. Kiskorú (18 év alatti) munkaszerződéséhez a törvényes képviselő, általában a szülő hozzájárulása is kell. A 18 év alatti munkavállalót a törvény külön védi, például nem dolgozhat éjszaka és túlórában, és napi munkaideje legfeljebb 8 óra. Speciális kulturális, művészeti, sport- és hirdetési foglalkoztatásra további kivételes szabályok vannak.¹

✚ 🗨️ gépi kiegészítés

A munkaszerződést írásba kell foglalni

📅 Óra: 2026-09-23

A munkaszerződést **mindig írásba kell foglalni**, és egy példányát **át kell adni a munkavállalónak**; ez a munkáltató kötelessége.

Ha az írásba foglalás elmarad, a szerződés érvénytelenségére **csak a munkavállaló** hivatkozhat, és csak **a munkába lépést követő 30 napon belül**. A 30 napos határidő az írásba foglalás hiányára vonatkozik, nem a példány átadására.¹

⚠️ gépi javítás

Mit jelent az **érvénytelenségre hivatkozni**? Egy szerződés érvénytelen, ha olyan hiba van benne (például hiányzik az előírt írásbeli forma), ami miatt a jog nem fogadja el rendes, érvényes szerződésnek. Ha a munkavállaló erre hivatkozik, a munkáltatónak azonnal meg kell szüntetnie a munkaviszonyt, hacsak a hibát (itt: az írásba foglalás hiányát) nem pótolják. Az addig ledolgozott időre a munkavállaló jogai, például a bére, ilyenkor is megilletik, mintha a szerződés érvényes lett volna. Mivel az írásba foglalás a munkáltató kötelessége, a hiba az ő oldalán van: ezért annyi bért is ki kell fizetnie, amennyi a felmondási időre járna (a felmondási idő a felmondás és a munkaviszony vége közötti időszak, legalább 30 nap), és ha a feltételei megvannak, végkielégítést is.¹

Miért jó ez a szabály? Az írásba foglalás a munkavállalót védi: papíron van, milyen munkáért mennyi bért kap, és vita esetén meg tudja mutatni, miben állapodtak meg. Ezért csak ő hivatkozhat a hiányára, a munkáltató nem.

💡 gépi magyarázat

Mit tartalmazzon a munkaszerződés?

📅 Óra: 2026-09-23

A munkaszerződésben ezekről a pontokról szoktak megállapodni:

Tartalom	Jelentése
munkakör	milyen munkát végez a munkavállaló
alapbér	a szerződésben megállapított, időre (például hónapra vagy órára) meghatározott bruttó alapösszeg, lásd bruttó és nettó bér
a munkaviszony tartama	határozott idejű (előre meghatározott időtartamra szól, például egy dátumig vagy más alkalmas módon meghatározott végpontig) vagy határozatlan idejű (nincs előre megadott vége)
a munkavégzés helye	hol kell dolgozni
napi munkaidő	teljes munkaidő (általában napi 8 óra) vagy részmunkaidő (ennél rövidebb)
próbaidő hossza	kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt

💡 gépi magyarázat: a "Jelentése" oszlop¹

A törvény szerint a hat pontból csak kettőben **kötelező** megállapodni: a **munkakörben** és az **alapszabályban**. A többi pontra alapszabály vonatkozik, ha a szerződés nem rendelkezik róla: a munkaviszony határozatlan idejű, a munkaidő teljes, a munkavégzés helye pedig ott van, ahol a munkát szokásosan végzik. A próbaidő nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap. Kollektív szerződés alapján legfeljebb 6 hónap lehet; a kollektív szerződés a munkáltató (vagy a munkáltatók szervezete) és a szakszervezet közötti, a munkafeltételekről szóló megállapodás. Legfeljebb 12 hónapos határozott idejű munkaviszonynál a próbaidőt a munkaviszony hosszához arányosan rövidebbre kell szabni.¹

⚠️ gépi javítás

Egy kitalált példa, hogyan nézhet ki ez a gyakorlatban. Egy pékség felvesz egy eladót. A szerződésben ez áll: munkakör: bolti eladó; alapszabály: havi bruttó összeg forintban; határozatlan idejű; munkavégzés helye: a pékség boltja; teljes munkaidő, napi 8 óra; próbaidő: 3 hónap. Ha az első hónapban kiderül, hogy a munka nem neki való, a próbaidő alatt bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt.

💡 gépi magyarázat

Kérdezd ki magad

Előbb próbáld fejből, aztán nyisd le a választ.

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?
2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló?
3. Mit jelent a "természetes személy"?
4. Dolgozhat-e egy 15 éves diák nyáron?
5. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?
6. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés! Melyik kettő kötelező a törvény szerint?
7. Mi a különbség a határozott és a határozatlan idejű munkaviszony között?
8. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?

Források

1. [2012. évi I. törvény, a munka törvénykönyve](#), 21. § (4), 23. § (1), 29. § (1)-(2), 33-34. §, 44-45. §, 50. § (4), 69. § (1), 79. § (1) a), 92. § (1), 114. §, 192. §, 276. § (1); hatályos szöveg, ellenőrizve 2026-10-06. [↩](#) [↩²](#) [↩³](#) [↩⁴](#) [↩⁵](#) [↩⁶](#)

Önellenőrzés — válaszok és magyarázatok

1. Kik között és mivel jön létre a munkaviszony?

A munkavállaló és a munkáltató között, a munkaszerződés megkötésével. A Munka Törvénykönyve (2012. évi I. törvény) szabályozza.

2. Ki lehet munkáltató, és ki lehet munkavállaló?

Munkáltató jogképes személy lehet: ember vagy szervezet, például egy cég. A jogképesség azt jelenti, hogy valakinek jogai és kötelezettségei lehetnek. Munkavállaló csak természetes személy (ember) lehet, főszabály szerint 16 éves kortól; a diákokra vonatkozó kivételt a 4. kérdés mutatja. Lásd: [a két fél](#).

3. Mit jelent a "természetes személy"?

Embert. A jogi személy ezzel szemben önálló jogalanyként elismert szervezet, például társaság vagy egyesület. Munkavállaló ezért csak ember lehet.

4. Dolgozhat-e egy 15 éves diák nyáron?

Igen: iskolai szünetben a 15. életévét betöltött, nappali tagozaton tanuló diák is köthet munkaszerződést. A kiskorú munkaszerződéséhez a törvényes képviselő hozzájárulása is kell. A 18 év alattiakat a törvény külön védi, például nem dolgozhatnak éjszaka és túlórában.

5. Milyen formában kell megkötni a munkaszerződést, és mi történik, ha ez elmarad?

Mindig írásban, és egy példányát át kell adni a munkavállalónak; ez a munkáltató kötelessége. Ha az írásba foglalás elmarad, a szerződés érvénytelenségére csak a munkavállaló hivatkozhat, a munkába lépést követő 30 napon belül. Ha hivatkozik rá, a munkaviszonyt meg kell szüntetni, de az addig végzett munkáért járó bér megilleti, és a munkáltató a felmondási időre járó bért is kifizeti.

6. Sorold fel, mit tartalmazzon a munkaszerződés! Melyik kettő kötelező a törvény szerint?

A munkakört, az alapbért, a munkaviszony tartamát (határozott vagy határozatlan idejű), a munkavégzés helyét, a napi munkaidőt (teljes vagy részmunkaidő) és a próbaidő hosszát. A törvény szerint a munkakörben és az alapbérben kötelező megállapodni; a többire alapszabály vonatkozik, ha a szerződés nem rendelkezik róla.

7. Mi a különbség a határozott és a határozatlan idejű munkaviszony között?

A határozott idejű előre meghatározott időtartamra szól, például egy dátumig vagy más alkalmas módon meghatározott végpontig, a határozatlan idejűnek nincs előre megadott vége.

8. Mi a próbaidő, és legfeljebb milyen hosszú lehet?

Kezdeti időszak, amikor bármelyik fél írásban, indoklás nélkül, azonnali hatállyal megszüntetheti a munkaviszonyt. Nem kötelező; ha kikötik, legfeljebb 3 hónap (a munkáltató és a szakszervezet közötti kollektív szerződés alapján legfeljebb 6). Legfeljebb 12 hónapos határozott idejű munkaviszonynál arányosan rövidebb.

A jegyzet Benedek órai jegyzetei és a tanári anyagok alapján készült; mesterséges intelligencia egészítette ki és javította, és ahol a tankönyv rendelkezésre áll, azzal összevetette.

Felhasználás

A dokumentum saját, szerzői joggal védett tartalma – az eltérően jelölt részek kivételével – [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) licenc alatt használható. Névmejelölés: School Notes Hub; tüntesd fel a dokumentum címét, eredeti elérhetőségét és az esetleges módosítást.

A licenc kereskedelmi célú felhasználást nem engedélyez.

Az átdolgozás megosztásakor ugyanilyen licencet kell alkalmazni.

Az átvett képek és idézetek saját jelölései, licencei érvényesek. A közkincsre és szerzői jogi védelem alatt nem álló tartalomra ez nem keletkeztet új korlátozást.

Licenc: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>